摘要：
11月3日，欧盟委员会依据《外国补贴条例》附条件批准京东收购德国消费电子零售商Ceconomy。

11月3日，欧盟委员会依据《外国补贴条例》（Foreign Subsidies Regulation，下称FSR）附条件批准京东收购德国消费电子零售商Ceconomy。京东须在未来10年内，按与Ceconomy相同的条件向第三方零售商提供仓储物流和技术服务，集团内部交易须遵循市场条件。承诺履行情况由独立受托人监督。

欧委会在调查中认定，京东获得了来自中国的优惠融资、税收优惠和补助等形式的外国补贴，可能扭曲欧盟内部市场。这些补贴与交易完成后将提供给Ceconomy的物流和技术能力相关，还可能使京东及合并后实体更容易为其在欧盟市场的业务融资，并通过激进定价对其他市场参与者造成不利影响。

为消除上述关切，京东作出三项承诺。

一是京东与Ceconomy之间的集团内部交易按市场条件进行，包括京东向Ceconomy提供的融资。

二是京东向第三方零售商提供仓储物流服务的条件，与提供给Ceconomy的条件相同。

三是技术服务以同等条件向第三方提供。

欧委会称，经市场测试，双方针对竞争对手提出的主要短板，强化了集团内部交易与融资相关承诺，并改善了第三方获得物流与技术服务的条款。欧委会认定，这些承诺足以消除补贴造成的扭曲，能够阻止京东向Ceconomy交叉补贴，并消除合并后实体凭借受补贴的物流与技术能力获得的竞争优势。承诺有效期为10年，由独立受托人监督，欧委会负责监管。

这笔交易于2025年7月宣布。京东以每股4.6欧元现金向Ceconomy全体股东发出收购要约，按报价计算，Ceconomy股权价值约22亿欧元。

2025年11月27日追加接受期结束后，京东于12月2日公布最终结果，获得约59.8%的股本和表决权。加上创始家族投资公司Convergenta保留的25.35%股份，双方合计持股约85.2%。

截至2025年9月30日，Ceconomy旗下MediaMarkt、MediaWorld和Saturn等品牌在11个欧洲国家运营1067家门店。

按FSR规则，交易参与方中至少有一家在欧盟设立且在欧盟营业额达到5亿欧元，同时交易各方在交易协议签署、公开要约宣布或取得控制权三者中最早一项之前三年内，从第三国获得合计达到5000万欧元的财务贡献的，须向欧委会申报。欧委会于2026年5月28日对本案立案深入调查，随后向京东发出理由声明。

8月19日，中国司法部发布第8号公告，认定欧盟在京东调查中对中国实体采取的相关跨境调查做法构成不当域外管辖，任何组织和个人不得执行或协助执行。京东此前表示，本次收购资金来自外部私人银行债务和日常经营活动产生的可用现金。

从欧委会公开的FSR并购案件看，此前进入深入调查的案件包括阿联酋e&收购PPF Telecom、阿布扎比国家石油公司收购德国化工企业Covestro，两案均以附条件批准、接受承诺的方式结案。本案是FSR生效以来首起进入深入调查的中资并购案，也是首起以承诺方式结案的中资并购案。

物流、技术能力与集团内部融资安排被纳入救济设计。欧盟的审查不仅涉及外国补贴本身，还涉及补贴形成的物流与技术能力如何在合并后的实体中使用。对后续在欧洲开展并购的中资企业，这套承诺框架可能成为参照。

截至11月3日，交易尚未完成交割。Ceconomy当天公告称，欧盟此次批准是要约文件所列最后一项待完成的监管审批，此前交易已获德国、法国、意大利、西班牙和奥地利的外商投资审批。

全部要约条件满足后，双方将在未来几天内完成交割。十年期承诺的具体落实，将是交易完成后欧盟持续监督的重点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

28 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论